

CONVOCATORIA 8/23.

PRIMER EJERCICIO PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO DE GESTIÓN,
A2-01, CUERPO GENERAL, TURNO LIBRE GENERAL Y PERSONAS CON
DIVERSIDAD FUNCIONAL, POR EL SISTEMA DE OPOSICIÓN.

EL TÉRMINO DE ALEGACIONES ES DE 5 DÍAS HÁBILES DESDE LA PUBLICACIÓN

PLANTILLA DE RESPUESTAS

Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA	Nº	RESPUESTA
1	C	31	B	61	A	91	B
2	D	32	C	62	B	92	A
3	D	33	D	63	B	93	B
4	D	34	D	64	C	94	C
5	A	35	C	65	C	95	A
6	C	36	B	66	D	96	B
7	B	37	C	67	C	97	D
8	B	38	D	68	B	98	B
9	B	39	D	69	D	99	D
10	C	40	D	70	B	100	C
11	D	41	C	71	B		
12	B	42	D	72	D		
13	B	43	D	73	C		
14	B	44	D	74	A		
15	C	45	C	75	D		
16	B	46	B	76	B		
17	D	47	B	77	D		
18	A	48	A	78	A		
19	B	49	D	79	B		
20	B	50	A	80	C		
21	B	51	A	81	B		
22	C	52	C	82	D		
23	C	53	C	83	C		
24	B	54	B	84	C		
25	C	55	D	85	B		
26	D	56	C	86	D		
27	B	57	C	87	D		
28	A	58	A	88	D		
29	D	59	A	89	A		
30	C	60	D	90	D		

**PRUEBAS SELECTIVAS DE ACCESO AL CUERPO DE GESTIÓN,
A2-01, CUERPO GENERAL.**

**TURNO LIBRE
GENERAL Y PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL**

CONVOCATORIA 8/23

PRIMER EJERCICIO

**TIEMPO DE REALIZACIÓN:
(2 horas y 30 minutos= 150 minutos)**

1. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Los interesados sin capacidad de obrar podrán actuar por medio de representantes, entendiéndose con éste las actuaciones administrativas, salvo manifestación expresa en contra del interesado.
- B) La falta o insuficiente acreditación de la representación impedirá, en todo caso, que se tenga por realizado el acto de que se trate.
- C) Los registros mercantiles, de la propiedad y de los protocolos notariales serán interoperables con los registros electrónicos generales y particulares de apoderamientos.
- D) Los poderes inscritos en el registro electrónico de apoderamiento tendrán una validez determinada mínima de cinco años a contar desde la fecha de inscripción.

2. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. De conformidad con el artículo 27 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Las copias electrónicas de documentos en soporte papel o en otro soporte no electrónico susceptible de digitalización, requerirán que el documento haya sido digitalizado y deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.
- B) Las copias electrónicas de un documento electrónico original o de una copia electrónica auténtica, con o sin cambio de formato, deberán incluir los metadatos que acrediten su condición de copia y que se visualicen al consultar el documento.
- C) Las copias en soporte papel de documentos electrónicos requerirán que en las mismas figure la condición de copia y contendrán un código generado electrónicamente u otro sistema de verificación, que permitirá contrastar la autenticidad de la copia mediante el acceso a los archivos electrónicos del órgano u organismo público emisor.
- D) Las copias en soporte papel de documentos originales emitidos en dicho soporte se proporcionarán mediante una copia en papel del documento electrónico que se encuentra en poder de la Administración o bien mediante una puesta de manifiesto electrónica conteniendo copia del documento original.

3. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónico y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.
- B) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se produzca el acceso a su contenido.
- C) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la administración u organismo actuante para que pueda acceder al contenido de estas de manera voluntaria.
- D) Los interesados deberán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General Electrónico de la Administración, que funcionará como un portal de acceso.

4. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Las resoluciones administrativas de carácter particular no podrán vulnerar lo establecido en una disposición de carácter general, salvo si proceden de un órgano de igual o superior jerarquía al que dictó la disposición general.
- B) Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en una disposición reglamentaria, así como aquellas que incurran en alguna de las causas recogidas en el artículo 37.
- C) Los actos de las administraciones públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, aunque en ellos se disponga otra cosa.
- D) Las normas y actos dictados por los órganos de las administraciones públicas en el ejercicio de su propia competencia deberán ser observadas por el resto de los órganos administrativos, aunque no dependan jerárquicamente entre sí o pertenezcan a otra administración.

5. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. De conformidad con el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Las declaraciones responsables y las comunicaciones permitirán, el reconocimiento o ejercicio de un derecho o bien el inicio de una actividad, desde el día siguiente de su presentación, sin perjuicio de las facultades de comprobación, control e inspección que tengan atribuidas las administraciones públicas.
- B) Las administraciones públicas tendrán permanentemente publicados y actualizados modelos de declaración responsable y de comunicación, fácilmente accesibles a los interesados.
- C) Únicamente será exigible, bien una declaración responsable, bien una comunicación para iniciar una misma actividad u obtener el reconocimiento de un mismo derecho o facultad para su ejercicio, sin que sea posible la exigencia de ambas acumulativamente.
- D) A los efectos de la Ley 39/2015, se entenderá por comunicación aquel documento mediante el que los interesados ponen en conocimiento de la administración pública competente sus datos identificativos o cualquier otro dato relevante para el inicio de una actividad o el ejercicio de un derecho.

6. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA. De conformidad con el artículo 61 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Se entiende por petición razonada, la emitida por un órgano administrativo superior jerárquico del competente para la iniciación del procedimiento.
- B) Se entiende por petición razonada, el acto por el que cualquier persona, en cumplimiento o no de una obligación legal, pone en conocimiento de un órgano administrativo la existencia de un determinado hecho que pudiera justificar la iniciación de oficio de un procedimiento administrativo.
- C) Se entiende por petición razonada, la propuesta de iniciación del procedimiento formulada por cualquier órgano administrativo que no tiene competencia para iniciar el mismo y que ha tenido conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento, bien ocasionalmente o bien por tener atribuidas funciones de inspección, averiguación o investigación.
- D) Se entiende por petición razonada, la actuación derivada del conocimiento de las circunstancias, conductas o hechos objeto del procedimiento por el órgano que tiene atribuida la competencia de iniciación.

7. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) El procedimiento, sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad.
- B) De acuerdo con el principio de celeridad administrativa, se acordarán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo y no sea obligado su cumplimiento sucesivo.
- C) En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia.
- D) Al solicitar los trámites que deban ser cumplidos por otros órganos, deberá consignarse en la comunicación cursada el plazo legal establecido al efecto.

8. ¿Qué enunciado es CORRECTO? Según establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Iniciado un procedimiento sancionador, si el infractor no reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda.
- B) En los casos de procedimientos de responsabilidad patrimonial, el acuerdo alcanzado entre las partes deberá fijar la cuantía y modo de indemnización, de acuerdo con los criterios que para calcularla y abonarla establece el artículo 34 de la Ley de régimen jurídico del sector público.
- C) Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando dicha renuncia no esté prohibida por el ordenamiento jurídico, y la declaración de lesividad.
- D) También producirá la terminación del procedimiento la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas. La resolución que se dicte deberá ser motivada, según el caso.

9. Señale qué enunciado es INCORRECTO. De acuerdo con lo que establece la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Todo interesado podrá desistir de su solicitud o, cuando ello no esté prohibido por el ordenamiento jurídico, renunciar a sus derechos.
- B) La Administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia, y declarará concluso el procedimiento, salvo que, habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su continuación en el plazo de 15 días desde que fueron notificados del desistimiento o renuncia.
- C) Cuando razones de interés público o la falta de complejidad del procedimiento así lo aconsejen, las administraciones públicas podrán acordar, de oficio o a solicitud del interesado, la tramitación simplificada del procedimiento.
- D) Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración deberá seguir la tramitación ordinaria.

10. Señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO. Según el título V, de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Iniciado el procedimiento de revisión de oficio al que se refieren los artículos 106 y 107, el órgano competente para declarar la nulidad o caducidad podrá suspender la ejecución del acto, cuando ésta pudiera causar perjuicios de imposible o difícil reparación.
- B) Cuando el procedimiento se hubiera iniciado de oficio, el transcurso del plazo de tres meses desde su inicio sin dictarse resolución producirá la caducidad de este. Si el procedimiento se hubiera iniciado a solicitud del interesado, se podrá entender la misma desestimada por silencio administrativo.
- C) Las administraciones públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorable, siempre que dicha revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.
- D) Las leyes podrán sustituir el recurso de alzada, en supuestos o ámbitos sectoriales determinados, y cuando la especificidad de la materia así lo justifique, por otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación y arbitraje, ante órganos colegiados o comisiones especiales sometidas a instrucciones jerárquicas, con respeto a los principios, garantías y plazos que la presente ley reconoce a las personas y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

11. Señale la respuesta CORRECTA. Según el artículo 120 de la Ley 39/2015 de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

- A) Cuando deban resolverse una pluralidad de recursos administrativos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto un recurso judicial contra una resolución administrativa o bien contra el correspondiente acto presunto desestimatorio, el órgano administrativo podrá acordar la ampliación del plazo para resolver hasta que recaiga pronunciamiento judicial.
- B) El acuerdo de suspensión deberá ser notificado a los interesados, quienes no podrán recurrirlo.
- C) La interposición del correspondiente recurso por un interesado, afectará a los restantes procedimientos de recurso que se encuentren suspendidos por traer causa del mismo acto administrativo.
- D) Recaído el pronunciamiento judicial, será comunicado a los interesados, y el órgano administrativo competente para resolver podrá dictar resolución sin necesidad de realizar ningún trámite adicional, salvo el de audiencia, cuando proceda.

12. Señale cuál de los siguientes enunciados es el INCORRECTO. Según la Ley orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de conflictos jurisdiccionales:

A) Cualquier juzgado o tribunal podrá plantear conflictos jurisdiccionales a la Administración. Sin embargo, los juzgados de Paz tramitarán la cuestión al juez de primera instancia e instrucción, que, de estimarlo, actuará conforme a lo dispuesto en el artículo 9.

B) Podrán plantear conflictos de jurisdicción a los juzgados y tribunales, en la Administración del Estado solo los miembros del Gobierno, los delegados del Gobierno en las comunidades autónomas y los gobernadores civiles.

C) Podrán plantear conflictos de jurisdicción a los juzgados y tribunales, en la Administración autonómica, el órgano que señale el correspondiente estatuto de autonomía. A falta de previsión en el estatuto de autonomía, podrán plantear conflictos, el consejo de gobierno de la comunidad autónoma o cualquiera de sus miembros, por conducto del presidente.

D) Podrán plantear conflictos de jurisdicción a los juzgados y tribunales, en la Administración local, los presidentes de las diputaciones provinciales u órganos de la Administración local de ámbito provincial, los presidentes de los cabildos y consejos insulares y los alcaldes presidentes de los ayuntamientos.

13. Señale la respuesta CORRECTA. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, establece que:

A) Tendrán la consideración de órganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos administrativos frente a terceros, o cuya actuación tenga carácter no preceptivo.

B) Corresponde a cada administración pública delimitar, en su respectivo ámbito competencial, las unidades administrativas que configuran los órganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organización.

C) Los órganos administrativos podrán dirigir las actividades de cualquier órgano mediante instrucciones y órdenes de servicio.

D) El incumplimiento de las instrucciones u órdenes de servicio afecta por sí solo a la validez de los actos dictados por los órganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa en que se pueda incurrir.

14. Indique cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO. Según lo que estable la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- A) Los órganos de las diferentes administraciones públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma administración, aun cuando no sean jerárquicamente dependientes, o en los organismos públicos o entidades de Derecho Privado vinculados o dependientes de aquéllas.
- B) Las delegaciones de competencias y su revocación deberán publicarse en el *Boletín Oficial del Estado*, en el de la comunidad autónoma o en el de la provincia, según la administración a que pertenezca el órgano delegante, y el ámbito territorial de competencia de éste.
- C) Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el órgano delegado.
- D) Los conflictos de atribuciones sólo podrán suscitarse entre órganos de una misma administración relacionados jerárquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.

15. Señale la opción INCORRECTA. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público, en cuanto a la indemnización respecto a la responsabilidad patrimonial de las administraciones públicas:

- A) La indemnización se calculará con arreglo a los criterios de valoración establecidos en la legislación fiscal, de expropiación forzosa y demás normas aplicables, ponderándose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado.
- B) Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley.
- C) La indemnización procedente no podrá sustituirse por una compensación en especie ni ser abonada mediante pagos periódicos.
- D) No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

16. Señale la afirmación CORRECTA. Respecto a los principios de la potestad sancionadora, y de conformidad con lo expuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- A) La potestad sancionadora de las administraciones públicas se ejercerá cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de decreto.
- B) Serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infracción administrativa.
- C) Únicamente por la comisión de infracciones administrativas podrán imponerse sanciones que, en todo caso, estarán delimitadas por un reglamento.
- D) Las normas definidoras de infracciones y sanciones serán susceptibles de aplicación analógica.

17. Señale la afirmación INCORRECTA. Conforme a la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa:

- A) Para proceder a la expropiación forzosa será indispensable la previa declaración de utilidad pública o interés social del fin a que haya de afectarse el objeto expropiado.
- B) Respecto a los bienes muebles, la utilidad pública habrá de ser declarada expresa y singularmente mediante ley en cada caso, a no ser que ésta u otra ley hayan autorizado la expropiación para una categoría especial de bienes, en cuyo supuesto bastará el acuerdo del Consejo de Ministros.
- C) Declarada la utilidad pública o el interés social, la Administración resolverá sobre la necesidad concreta de ocupar los bienes o adquirir los derechos que sean estrictamente indispensables para el fin de la expropiación.
- D) A los efectos del artículo 15, el beneficiario de la expropiación no estará obligado a formular una relación concreta e individualizada, en la que se describan, en todos los aspectos, material y jurídico, los bienes o derechos que considere de necesaria expropiación.

18. Señale la afirmación CORRECTA. Respecto al acuerdo de necesidad de ocupación, regulado en la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa:

- A) El acuerdo de necesidad de ocupación inicia el expediente expropiatorio.
- B) Contra el acuerdo de necesidad de ocupación no cabrá recurso alguno.
- C) No cabe la oposición, por razones de forma o fondo, a la necesidad de ocupación.
- D) Dicho acuerdo de necesidad de ocupación no requiere su publicación.

19. Señale la respuesta CORRECTA. La Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, establece en cuanto a la determinación del justo precio:

- A) La Administración y el particular de la expropiación no podrán convenir la adquisición de los bienes o derechos objeto de la misma.
- B) Una vez firme el acuerdo por el que se declara la necesidad de ocupación de bienes o adquisición de derechos expropiables, se procederá a determinar su justo precio.
- C) La valoración del objeto que se expropia no se motivará ni estará avalada por un perito.
- D) El propietario no podrá rechazar el precio fundado ofrecido por la Administración.

20. Señale la respuesta CORRECTA. La Ley 14/ 2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat Valenciana, establece sobre los bienes y derechos de dominio público que:

- A) No son de dominio público de la Generalitat los bienes muebles y los derechos reales de los que sea titular que estén destinados al uso general o afectos directamente a la prestación de servicios públicos o administrativos de la Generalitat.
- B) Son bienes de dominio público de la Generalitat los así declarados por una ley.
- C) Son bienes de dominio público de la Generalitat los muebles de titularidad de la Generalitat que se destinen a oficinas o servicios administrativos de la misma.
- D) Los bienes y derechos de dominio público de la Generalitat son inalienables, prescriptibles y embargables.

21. Señale la respuesta CORRECTA. Según la Ley 14/2003, de 10 de abril, de patrimonio de la Generalitat Valenciana:

- A) En las concesiones sobre bienes de dominio público el plazo de duración no podrá exceder de 50 años, salvo que las leyes especiales señalen otro menor. Cuando el plazo sea menor de 50 años se podrán conceder prórrogas hasta el mencionado plazo. En ningún caso podrán otorgarse concesiones por tiempo indefinido.
- B) Las concesiones se adjudicarán por concurso, rigiendo los principios de publicidad y concurrencia, conforme al procedimiento que reglamentariamente se determine.
- C) En ejercicio de la recuperación de oficio, la Generalitat podrá recuperar por sí misma la posesión de un bien patrimonial en el plazo de dos años a contar del día siguiente a la fecha en que se hubiera producido la usurpación. Transcurrido ese tiempo, procederá la acción correspondiente ante los tribunales ordinarios.
- D) La adquisición a título oneroso de bienes inmuebles y derechos sobre los mismos que la Generalitat precise para el cumplimiento de sus fines, salvo en el caso de expropiación forzosa, será acordado por el Pleno del Consell, a propuesta del departamento interesado, que deberá justificar la conveniencia de la adquisición.

22. Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, general de subvenciones:

- A) Las infracciones en materia de subvenciones se sancionarán únicamente mediante la imposición de sanciones pecuniarias.
- B) Las sanciones pecuniarias podrán consistir en multa fija o proporcional. La sanción pecuniaria proporcional se aplicará sobre la cantidad total percibida.
- C) Las sanciones no pecuniarias, que se podrán imponer en caso de infracciones graves o muy graves, podrán consistir, entre otras, en la pérdida durante un plazo de hasta cinco años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las administraciones públicas u otros entes públicos.
- D) Las sanciones no pecuniarias, que se podrán imponer en caso de infracciones graves o muy graves, podrán consistir, entre otras, en la pérdida durante un plazo de hasta dos años de la posibilidad de obtener subvenciones, ayudas públicas y avales de las administraciones públicas u otros entes públicos.

23. Señale la respuesta CORRECTA. Según dispone la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) Las competencias para conceder subvenciones podrán ser desconcentradas, pero no delegadas de acuerdo con las normas que regulan la atribución y el ejercicio de las competencias. En las normas en que se dispongan la desconcentración se especificarán expresamente las facultades y funciones que tales decisiones llevan implícitas en relación con el procedimiento de concesión.
- B) El procedimiento ordinario de concesión de subvenciones se tramitará en régimen de concurrencia competitiva. Excepcionalmente, en los supuestos previstos en la legislación de la Generalitat, se podrán conceder de forma indirecta, debiendo observarse la regulación contenida en dicha legislación, así como en la presente norma.
- C) En la tramitación anticipada de otorgamiento de subvenciones, de conformidad con lo previsto en el artículo 41 de la presente ley, podrá llegarse al momento procedimental inmediatamente anterior al de la resolución de la concesión, debiendo constar en todos los trámites que tal otorgamiento estará condicionado a la existencia, en los presupuestos del ejercicio económico siguiente, de crédito adecuado y suficiente para ello.
- D) Respecto a la comprobación de subvenciones, la comprobación material de la efectiva realización de la actividad, existencia de la condición o cumplimiento de la finalidad, se llevará a cabo independientemente de los términos establecidos en el plan de control que al efecto deberá elaborar todo órgano que gestione una línea de ayudas financiada con fondos públicos.

24. Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público:

- A) Dentro de los seis meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma, según corresponda.
- B) Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 600.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma, según corresponda.
- C) Dentro de los seis meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 300.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma, según corresponda.
- D) Dentro de los tres meses siguientes a la suscripción de cualquier convenio cuyos compromisos económicos asumidos superen los 300.000 euros, estos deberán remitirse electrónicamente al Tribunal de Cuentas u órgano externo de fiscalización de la comunidad autónoma, según corresponda.

25. Señale la respuesta CORRECTA. Tal y como dispone el Decreto 176/2014, de 10 de octubre, del Consell, por el que regula los convenios que suscriba la Generalitat y su registro:

A) A los efectos de este decreto, se entiende por convenio todo acuerdo económico suscrito por la Generalitat con otras personas físicas o jurídicas, de naturaleza pública o privada, sustraído por razón de su naturaleza y objeto a las reglas legales aplicables a la contratación del sector público, que se formaliza para el adecuado desarrollo y cumplimiento de una finalidad de interés público.

B) A excepción de los supuestos expresamente contemplados en nuestro ordenamiento jurídico, las consellerías podrán concertar convenios entre sí.

C) La propuesta y elaboración de los proyectos de los diferentes convenios y de sus adendas, así como de su modificación, prórroga, suspensión y extinción, corresponde a los titulares de los órganos superiores y de los centros directivos, en virtud de las competencias que tengan asignadas y en orden a las actuaciones que resulten necesarias para la consecución del objeto del convenio.

D) En los consorcios adscritos a la Generalitat, la firma de los convenios corresponderá, en todo caso, a su director.

26. Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, los contratos que suscriban los poderes adjudicadores, a excepción de los contratos menores y de los contratos basados en un acuerdo marco y los contratos específicos en el marco de un sistema dinámico de adquisición, se perfeccionan:

A) Con su adjudicación.

B) A los 20 días de su adjudicación.

C) Con su publicación.

D) Con su formalización.

27. Señale cuál de estos enunciados es INCORRECTO. Con arreglo a lo dispuesto por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

A) Los pliegos de cláusulas administrativas particulares deberán aprobarse previamente a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho, o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.

B) En la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social y demás administraciones públicas integrantes del sector público estatal, la aprobación de los pliegos y de los modelos requerirá el informe facultativo del servicio económico respectivo. Este informe será necesario incluso cuando el pliego de cláusulas administrativas particulares se ajuste a un modelo de pliego que haya sido previamente objeto de este informe.

C) El órgano de contratación aprobará con anterioridad a la autorización del gasto o conjuntamente con ella, y siempre antes de la licitación del contrato, o de no existir esta, antes de su adjudicación, los pliegos y documentos que contengan las prescripciones técnicas particulares que hayan de regir la realización de la prestación y definan sus calidades, sus condiciones sociales y ambientales, de conformidad con los requisitos que para cada contrato establece la presente ley, y solo podrán ser modificados con posterioridad por error material, de hecho, o aritmético. En otro caso, la modificación del pliego conllevará la retroacción de actuaciones.

D) Salvo que lo justifique el objeto del contrato, las prescripciones técnicas no harán referencia a una fabricación o una procedencia determinada, o a un procedimiento concreto que caracterice a los productos o servicios ofrecidos por un empresario determinado, o a marcas, patentes o tipos, o a un origen o a una producción determinados, con la finalidad de favorecer o descartar ciertas empresas o ciertos productos.

28. Señale cuál de estos enunciados es CORRECTO. Con arreglo a lo dispuesto por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) Transcurrido un año desde la fecha de terminación del contrato, y vencido el plazo de garantía, sin que la recepción formal y la liquidación hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederá, sin más demora, a la devolución o cancelación de las garantías, una vez depuradas las responsabilidades a que se refiere el artículo 110.
- B) En el procedimiento de contratación no procederá la exigencia de garantía provisional, salvo cuando de manera excepcional el órgano de contratación, por motivos de interés público, la considere necesaria y lo justifique motivadamente en el expediente. En este último caso, se podrá exigir a los licitadores la constitución previa de una garantía que responda del mantenimiento de sus ofertas hasta el cumplimiento y extinción del contrato.
- C) Cuando así se prevea en los pliegos de cláusulas administrativas generales, la garantía provisional en los contratos de obras, suministros y servicios, así como en los de concesión de servicios cuando las tarifas las abone la administración contratante, podrá constituirse mediante retención en el precio. En el pliego de cláusulas administrativas generales se fijará la forma y condiciones de la retención, que podrá alcanzar el 15 % del precio, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- D) Cuando, como consecuencia de una modificación del contrato, experimente variación el precio de este, deberá reajustarse la garantía, para que guarde la debida proporción con el nuevo precio modificado, en el plazo de 20 días, contados desde la fecha en que se notifique al empresario el acuerdo de modificación. A estos efectos, no se considerarán las variaciones de precio que se produzcan como consecuencia de una revisión del mismo conforme a lo señalado en el capítulo II, del título III, de este libro.

29. Señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO. Con arreglo a lo dispuesto por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) La adjudicación se realizará, ordinariamente utilizando una pluralidad de criterios de adjudicación basados en el principio de mejor relación calidad-precio, y utilizando el procedimiento abierto o el procedimiento restringido, salvo los contratos de concesión de servicios especiales del anexo IV, que se adjudicarán mediante este último procedimiento.
- B) El anuncio de licitación para la adjudicación de contratos de las administraciones públicas, a excepción de los procedimientos negociados sin publicidad, se publicará en el perfil de contratante. En los contratos celebrados por la Administración General del Estado, o por las entidades vinculadas a la misma que gocen de la naturaleza de administraciones públicas, el anuncio de licitación se publicará además en el *Boletín Oficial del Estado*.
- C) El órgano o la mesa de contratación podrán pedir a los candidatos o licitadores que presenten la totalidad o una parte de los documentos justificativos, cuando consideren que existen dudas razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaración, cuando resulte necesario para el buen desarrollo del procedimiento y, en todo caso, antes de adjudicar el contrato.
- D) El contratista deberá respetar el carácter confidencial de aquella información a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del contrato a la que se le hubiese dado el referido carácter en los pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se mantendrá durante un plazo de tres años desde el conocimiento de esa información, salvo que los pliegos o el contrato establezcan un plazo menor que, en todo caso, deberá ser definido y limitado en el tiempo.

30. Señale cuál de estas afirmaciones es INCORRECTA. Con arreglo a lo dispuesto por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.
- B) La constitución en mora del contratista no precisará intimación previa por parte de la Administración.
- C) Los acuerdos que adopte el órgano de contratación no ponen fin a la vía administrativa y no podrán ser considerados inmediatamente ejecutivos hasta que transcurra el plazo para interponer el correspondiente recurso de alzada.
- D) En los supuestos de incumplimiento parcial o cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución en que no esté prevista penalidad o en que estándolo la misma no cubriera los daños causados a la Administración, esta exigirá al contratista la indemnización por daños y perjuicios.

31. Señale cuál de estos enunciados es INCORRECTO. Con arreglo a lo dispuesto por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) Aprobado el proyecto y previamente a la aprobación del expediente de contratación de la obra, se procederá a efectuar el replanteo del mismo, el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución. Asimismo, se deberán comprobar cuantos supuestos figuren en el proyecto elaborado y sean básicos para el contrato a suscribir.
- B) A los contratos de fabricación se les aplicarán directamente las normas generales y especiales del contrato de obras que el órgano de contratación determine en el correspondiente pliego de cláusulas administrativas generales, incluidas las relativas a su publicidad y procedimiento de adjudicación que se acomodarán, en todo caso, al contrato de servicios.
- C) Antes de proceder a la contratación de una concesión de servicios, en los casos en que se trate de servicios públicos, deberá haberse establecido su régimen jurídico, que declare expresamente que la actividad de que se trata queda asumida por la administración respectiva como propia de la misma, determine el alcance de las prestaciones en favor de los administrados, y regule los aspectos de carácter jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.
- D) En ningún caso la entidad contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos menores.

32. Señale cuál de estos enunciados es INCORRECTO. Con arreglo a lo dispuesto por la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

- A) En los términos previstos en esta ley, la adjudicación de un contrato de obras requerirá la previa elaboración, supervisión, aprobación y replanteo del correspondiente proyecto que definirá con precisión el objeto del contrato. La aprobación del proyecto corresponderá al órgano de contratación, salvo que tal competencia esté específicamente atribuida a otro órgano por una norma jurídica.
- B) La Administración podrá gestionar indirectamente, mediante contrato de concesión de servicios, los servicios de su titularidad o competencia, siempre que sean susceptibles de explotación económica por particulares. En ningún caso podrán prestarse mediante concesión de servicios los que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
- C) En el contrato de arrendamiento, el arrendador o empresario asumirá durante el plazo de vigencia del contrato la obligación del mantenimiento del objeto del mismo. Las cantidades que, en su caso, deba satisfacer la Administración en concepto de canon de mantenimiento estarán incluidas dentro de las constitutivas del precio del arriendo.
- D) Salvo que se disponga otra cosa en los pliegos de cláusulas administrativas o en el documento contractual, los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposición de productos protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevarán aparejada la cesión de este a la administración contratante. En todo caso, y aun cuando se excluya la cesión de los derechos de propiedad intelectual, el órgano de contratación podrá siempre autorizar el uso del correspondiente producto a los entes, organismos y entidades pertenecientes al sector público.

33. Señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO. De acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 220/2014, de 12 de diciembre, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de administración electrónica de la Comunitat Valenciana:

A) La sede electrónica de la Generalitat es aquella dirección electrónica disponible para los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones cuya titularidad, gestión y administración corresponde a la Generalitat en el ejercicio de sus competencias y que la identifica cuando se relaciona por medios electrónicos con los ciudadanos y con otras administraciones públicas.

B) Cada departamento de la Administración de la Generalitat o entidad de su sector público, así como, en su caso, los órganos que los integren podrán gestionar, administrar y ofrecer al ciudadano a través de Internet los contenidos específicos de su ámbito de competencias, de las que serán responsables.

C) La presentación de escritos, solicitudes y comunicaciones en nombre de otra persona física o jurídica por vía electrónica requerirá de la inscripción previa en el Registro de Representación con la que se pretende actuar. La inscripción tendrá, a los efectos del presente decreto, naturaleza constitutiva.

D) El intercambio de datos a través de la Plataforma Autonómica de Interoperabilidad se realizará en unas condiciones tales que aseguren la accesibilidad a la información que se transmite y que garantice su almacenamiento y conservación, especialmente de la información de carácter personal recogida de cada ciudadano.

34. Señale cuál de los siguientes enunciados es el CORRECTO. Según la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en su art. 7, relativo al consentimiento de los menores de edad:

A) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 16 años.

Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.

B) El tratamiento de los datos de los menores de 16 años, fundado en el consentimiento, podrá ser lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

C) El tratamiento de los datos de los menores de 16 años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

D) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años.

Se exceptúan los supuestos en que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento.

35. Señale la respuesta CORRECTA. El Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que aprueba la Ley del estatuto básico del empleado público, en su artículo 2 que recoge el ámbito de aplicación, establece que este estatuto se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral al servicio, entre otras, de las siguientes administraciones públicas:

- A) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público sin personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas.
- B) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes exclusivamente de la Administración General del Estado.
- C) Los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad jurídica propia, vinculadas o dependientes de cualquiera de las administraciones públicas.
- D) Los organismos de derecho privado, agencias y demás entidades de derecho privado con personalidad jurídica propia.

36. Señale la respuesta CORRECTA. Ley 4/2021, de la función pública valenciana, determina respecto al personal eventual:

- A) Que podrá realizar actividades ordinarias de gestión o de carácter técnico y determinadas funciones que corresponden al personal funcionario o al personal laboral.
- B) Que, en todo caso, cesará automáticamente cuando cese la autoridad a la que presta su función asesora o de confianza.
- C) Que en la Administración de la Generalitat podrán disponer de este tipo de personal exclusivamente los gabinetes de la Presidencia de la Generalitat y Vicepresidencia del Consell.
- D) Que la prestación de servicios como personal eventual constituirá mérito para el acceso al empleo público y para la promoción interna.

37. Señale la respuesta CORRECTA. Según la Ley 4/21, del 16 de abril, de la función pública valenciana, entre las circunstancias que pueden dar lugar al nombramiento del personal funcionario interino está:

- A) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses, dentro de un periodo de 12 meses.
- B) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 12 meses, dentro de un periodo de 18 meses.
- C) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 9 meses, dentro de un periodo de 18 meses.
- D) El exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 9 meses, dentro de un periodo de 12 meses.

38. Señale cuál de los siguientes enunciados es el CORRECTO. Según el artículo 53 de la Ley 4/21, del 16 de abril, de la función pública valenciana, relativo al Plan estratégico de recursos humanos:

A) La conselleria competente en materia de función pública, respecto del ámbito cuya gestión le corresponde de conformidad con lo dispuesto en el art. 5, oídas las organizaciones sindicales con representación en la mesa de negociación correspondiente, aprobará quinquenalmente un plan estratégico de recursos humanos.

B) Siempre que preste servicio un número de personal empleado público igual o superior a 40 podrán elaborar quinquenalmente el Plan estratégico de recursos humanos, el resto de organismos públicos de la Generalitat y consorcios adscritos a la misma, respecto de su personal laboral, las universidades públicas de la Comunitat Valenciana en relación exclusivamente de su personal de administración y servicios y las entidades locales.

C) Las previsiones del plan tendrán carácter orientativo y generarán obligaciones jurídicas.

D) La conselleria competente en materia de función pública, respecto del ámbito cuya gestión le corresponde de conformidad con lo dispuesto en el art. 5, oídas las organizaciones sindicales con representación en la mesa de negociación correspondiente, aprobará cuatrienalmente un plan estratégico de recursos humanos.

39. Señale la respuesta CORRECTA. La Ley 4/2021, de la función pública valenciana, en relación con la ordenación de los puestos de trabajo establece que:

A) Las entidades incluidas en el artículo 3.1 de la presente ley podrán asignar a su personal, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe, siempre que resulten adecuadas a su clasificación o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen, sin merma en las retribuciones.

B) Las entidades incluidas en el artículo 3.1 de la presente ley podrán asignar a su personal, temporalmente, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe, siempre que resulten adecuadas a su clasificación o categoría, sin merma en las retribuciones

C) Excepcionalmente, las entidades incluidas en el artículo 3.1 de la presente ley podrán asignar a su personal, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen, sin merma en las retribuciones.

D) Excepcionalmente, las entidades incluidas en el artículo 3.1 de la presente ley podrán asignar temporalmente a su personal, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto de trabajo que desempeñe, siempre que resulten adecuadas a su clasificación o categoría, cuando las necesidades del servicio lo justifiquen, sin merma en las retribuciones.

40. Señale la respuesta CORRECTA. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, el reingreso al servicio activo desde la situación administrativa de servicios especiales:

- A) Habrá de solicitarse en el plazo de 15 días desde el día siguiente al de la finalización de la causa que dio lugar a la situación de servicios especiales.
- B) Habrá de solicitarse en el plazo de 1 mes desde el día de la finalización de la causa que dio lugar a la situación de servicios especiales. El incumplimiento de esta obligación determinará la declaración en la situación de excedencia forzosa.
- C) Habrá de solicitarse en el plazo de 15 días desde el día siguiente al de la finalización de la causa que dio lugar a la situación de servicios especiales. El incumplimiento de esta obligación determinará la declaración en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.
- D) Habrá de solicitarse en el plazo de 1 mes, a contar desde el día siguiente al de la finalización de la causa que dio lugar a la situación de servicios especiales. El incumplimiento de esta obligación determinará la declaración en la situación de excedencia voluntaria por interés particular.

41. Señale la respuesta CORRECTA. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, se consideran faltas leves del personal funcionario público:

- A) La falta injustificada de asistencia de dos días hábiles.
- B) La falta de obediencia debida a las personas que sean sus superiores jerárquicos y a las que sean autoridades.
- C) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.
- D) La utilización de permisos y licencias para fines distintos de los que los justifican.

42. Señale la respuesta CORRECTA. La Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, indica respecto a los efectos de la situación administrativa de servicio en otras administraciones públicas y reingreso al servicio activo:

- A) Que el personal funcionario de carrera en la situación de servicio en otras administraciones públicas se rige por la legislación que sea aplicable en la administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública de origen.
- B) Que si reingresa al servicio activo procedente de la situación de servicio en otras administraciones públicas no podrá obtener el reconocimiento de los progresos alcanzados en el sistema de carrera profesional y sus efectos retributivos.
- C) Que conservará su condición de personal funcionario de carrera de la Administración pública, organismo público, consorcio o universidad pública de origen, pero no podrá participar en las convocatorias para la provisión de puestos de trabajo que se efectúen por esta última.
- D) Que el tiempo de servicio en esta situación se le computará como de servicio activo en su cuerpo, escala o agrupación profesional funcional de origen.

43. Señale la respuesta INCORRECTA. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente, el personal funcionario tendrá derecho a disfrutar, previa autorización, de las licencias siguientes:

- A) Por participación en programas acreditados de cooperación internacional.
- B) Por interés particular.
- C) Por enfermedad de familiares y cualquier persona que legalmente se encuentre bajo su guardia y custodia.
- D) Por estudios, siempre que estén relacionados con la función pública.

44. Señale la respuesta INCORRECTA. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, sobre las convocatorias de libre designación:

- A) Las convocatorias para proveer puestos por libre designación incluirán, entre otros, los siguientes datos: número, denominación, retribuciones complementarias vinculadas al puesto de trabajo, así como adscripción orgánica y localidad.
- B) Anunciada la convocatoria, se concederá un plazo de 10 días hábiles para presentar solicitudes.
- C) Las convocatorias para la provisión de puestos por libre designación tendrán en cuenta el principio de igualdad real de mujeres y hombres y la prohibición de discriminación por razón de género, y se acompañarán de un informe de impacto de género, excepto en casos de urgencia y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación por razón de sexo.
- D) Anunciada la convocatoria, se concederá un plazo de 15 días hábiles para presentar solicitudes.

45. Señale la respuesta CORRECTA. Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la función pública valenciana, en la Administración de la Generalitat, en relación con las solicitudes de prolongación de la permanencia en el servicio activo del personal funcionario:

A) La solicitud de prolongación de la permanencia en el servicio activo se dirigirá al órgano competente en materia de función pública con una antelación mínima de 3 meses y máxima de 5 a la fecha en que proceda la jubilación forzosa por edad.

B) Con el límite de los 70 años, procederá la prórroga en el servicio activo a instancia del interesado, cuando al cumplir la edad de jubilación ordinaria no haya completado el periodo máximo de cotización exigido legalmente para causar derecho a la pensión íntegra de jubilación. La prórroga en el servicio activo no podrá ir más allá de 6 meses desde que cumpla los requisitos necesarios de cotización para la obtención del cien por cien de la pensión de jubilación.

C) Procederá la jubilación del personal funcionario por la declaración de incapacidad permanente para el ejercicio de las funciones propias de los puestos de su cuerpo, escala, agrupación profesional funcional, o por el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente absoluta o incapacidad permanente total, en relación con el ejercicio de las funciones propias de los puestos de su cuerpo, escala, o agrupación profesional funcional.

D) La resolución de estimación de la prolongación de la permanencia en el servicio activo, será objeto de revisión anual, en las dos primeras prórrogas, revisándose posteriormente cada 6 meses.

46. Señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas:

A) Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público, que con arreglo a esta ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando, habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión.

Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los 30 primeros días del aludido plazo de toma de posesión, entendiéndose éste prorrogado en tanto recae resolución.

B) Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público, que con arreglo a esta ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando, habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión.

A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia voluntaria en los que vinieran desempeñando.

C) Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público, que con arreglo a esta ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando, habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión.

A falta de opción en el plazo señalado se entenderá que optan por el nuevo puesto, pasando a la situación de excedencia forzosa en los que vinieran desempeñando.

D) Quienes accedan por cualquier título a un nuevo puesto del sector público, que con arreglo a esta ley resulte incompatible con el que vinieran desempeñando, habrán de optar por uno de ellos dentro del plazo de toma de posesión.

Si se tratara de puestos susceptibles de compatibilidad, previa autorización, deberán instarla en los 15 primeros días del aludido plazo de toma de posesión, entendiéndose éste prorrogado en tanto recae resolución.

47. Señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO. Los órganos de representación de funcionarios, de conformidad con lo dispuesto en el Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público:

A) Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los delegados de personal y las juntas de personal.

B) En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 5 e inferior a 50, su representación corresponderá a los delegados de personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un delegado, y de 31 a 49 se elegirán dos, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente.

C) Las juntas de personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios.

D) Cada junta de personal se compone de un número de representantes, en función del número de funcionarios de la unidad electoral correspondiente, de acuerdo con la siguiente escala, en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores:

De 50 a 100 funcionarios: 5.

De 101 a 250 funcionarios: 9.

De 251 a 500 funcionarios: 13.

De 501 a 750 funcionarios: 17.

De 751 a 1.000 funcionarios: 21.

De 1.001 en adelante, dos por cada 1.000 o fracción, con el máximo de 75.

48. Según el artículo 37 del Real decreto legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, ¿cuál de las siguientes materias no queda excluida de la obligatoriedad de la negociación?

A) La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios.

B) Las decisiones de las administraciones públicas que afecten a sus potestades de organización.

C) La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo.

D) Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica.

49. Señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO. De acuerdo con la Ley 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas:

- A) Las comunidades autónomas podrán establecer y exigir sus propios tributos de acuerdo con la Constitución y las leyes.
- B) Los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponible gravados por el Estado.
- C) Los tributos que establezcan las comunidades autónomas no podrán recaer sobre hechos imponible gravados por los tributos locales.
- D) Las comunidades autónomas no podrán establecer y gestionar tributos sobre las materias que la legislación de régimen local reserve a las corporaciones locales.

50. Señale la afirmación CORRECTA. Según el artículo 35 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, sobre la prórroga de los presupuestos:

- A) La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo.
- B) La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que no terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo.
- C) La prórroga afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que se extingan en el mismo.
- D) La prórroga no afectará a los créditos para gastos correspondientes a programas o actuaciones que terminen en el ejercicio cuyos presupuestos se prorrogan o para obligaciones que no se extingan en el mismo.

51. Señale la respuesta INCORRECTA. El artículo 3, Comisiones y otros órganos participantes en el proceso de elaboración del presupuesto de la Generalitat y tramitación del anteproyecto, de la Orden 12/2023, de 14 de septiembre de 2023, de la Conselleria de Hacienda, Economía y Administración Pública, por la que se dictan las normas para la elaboración del presupuesto de la Generalitat para el ejercicio 2024, establece que a la Dirección General de Presupuestos le compete:

- A) La propuesta de límite de gasto financiero, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 33.1 de la Ley 1/2015.
- B) La elaboración del anteproyecto de los estados de ingresos y gastos de la ley de presupuestos.
- C) La elaboración del anteproyecto de articulado de la ley.
- D) La elaboración del Informe de seguimiento de ejecución de objetivos del ejercicio 2022.

52. Señale la respuesta INCORRECTA. De conformidad con el artículo 49 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, las transferencias son traspasos de dotaciones entre créditos. Podrán realizarse transferencias entre los diferentes créditos del presupuesto, incluso con la habilitación de créditos nuevos, con las limitaciones siguientes:

- A) No minorarán créditos extraordinarios o créditos que se hayan suplementado en el ejercicio. Esta restricción no afectará a créditos de la sección deuda pública.
- B) No podrán realizarse con cargo a los créditos para gastos de personal, a menos que se justifique que la cantidad cuya transferencia se propone no está afectada a obligación alguna de pago, ni va a estarlo durante lo que reste de ejercicio, ni se ve afectado el régimen retributivo fijado en la correspondiente ley de presupuestos.
- C) No podrán realizarse desde créditos para pasivos financieros hasta el resto de los créditos.
- D) No podrán realizarse desde créditos para operaciones de capital hasta créditos para operaciones corrientes, excepto cuando el objeto de la modificación sea dotar crédito para el funcionamiento de nuevas inversiones o para operaciones corrientes que afecten a servicios públicos fundamentales.

53. Señale la afirmación INCORRECTA. Según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, los créditos iniciales contenidos en los presupuestos podrán ser modificados dentro de los límites establecidos en esta ley y en las leyes anuales de presupuestos, mediante:

- A) Créditos extraordinarios y suplementos de crédito.
- B) Generaciones y anulaciones de crédito.
- C) Minoraciones de crédito.
- D) Ampliaciones de crédito.

54. Señale la respuesta INCORRECTA. Respecto al control interno de la gestión económico-financiera efectuada por la Intervención General de la Generalitat, desarrollado en el título VI de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

A) El control a que se refiere este título se ejercerá por el personal funcionario perteneciente al Cuerpo Superior de Interventores y Auditores de la Generalitat, con plena autonomía respecto al órgano o entidad cuya gestión sea objeto de control. A tal efecto, dicho personal gozará de independencia funcional respecto de las personas titulares de los órganos cuya gestión controlen y ajustarán su actuación a la normativa vigente y a las instrucciones impartidas por la Intervención General de la Generalitat.

B) Cuando se trate de procedimientos que no sean competencia funcional de la Intervención General y cuando de acuerdo con la normativa aplicable, dichos procedimientos objeto de control se instrumenten y formalicen en resoluciones o actos a través de actuaciones administrativas automatizadas, la Intervención General de la Generalitat aprobará en todo caso las normas necesarias para adaptar los distintos controles previstos en este título a las especialidades derivadas de este tipo de actuaciones, mediante resolución publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*.

C) La persona titular de la Intervención General de la Generalitat podrá interponer los recursos y reclamaciones que autoricen las disposiciones vigentes. Asimismo, podrá instar la declaración de lesividad y la revisión de oficio de aquellos actos que considere perjudiciales para los intereses económicos de la hacienda pública de la Generalitat.

D) El personal funcionario de la Intervención General de la Generalitat en el ejercicio de las funciones de control será considerado agente de la autoridad.

55. Señale la afirmación INCORRECTA. Con referencia a las modalidades y ejercicio de la función interventora, según la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

A) La intervención formal consistirá en la verificación del cumplimiento de los requisitos legales necesarios para la adopción del acuerdo, mediante el examen de todos los documentos que, preceptivamente, deban estar incorporados al expediente.

B) En la intervención material se comprobará la real y efectiva aplicación de los fondos públicos.

C) La intervención formal del pago tendrá por objeto verificar que las órdenes de pago se dictan por órgano competente, se ajustan al acto de reconocimiento de la obligación y que se acomodan al presupuesto monetario anual de tesorería.

D) La intervención de la comprobación material de la inversión podrá realizarse concurriendo el representante de la Intervención General y, en su caso, el asesor designado, al acto de comprobación de la inversión de que se trate.

56. Señale la afirmación INCORRECTA. Respecto a lo que señala el artículo 65, Gestión del presupuesto de ingresos, de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector instrumental y de subvenciones:

- A) La gestión del presupuesto de ingresos se realizará en las siguientes fases sucesivas o simultáneas: reconocimiento del derecho y propuesta de ingreso.
- B) Reconocimiento del derecho es el acto que, conforme a la normativa aplicable a cada recurso específico, declara y liquida un crédito a favor de la Administración de la Generalitat y de sus entidades con presupuesto limitativo.
- C) Propuesta de ingreso es el acto por el que el órgano competente propone al órgano gestor la operación encaminada a la efectiva extinción de los derechos previamente reconocidos.
- D) De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.2 de esta ley, la extinción del derecho podrá producirse en efectivo, en los términos previstos en el artículo 74.2 de esta ley, así como en especie, o por compensación, en los casos previstos en las disposiciones especiales que sean de aplicación.

57. Señale la opción CORRECTA. De acuerdo con el art. 40 relativo al compromiso de gastos plurianuales de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones:

- A) El número de ejercicios a que pueden aplicarse los gastos de carácter plurianual no será superior a tres.
- B) El gasto que se impute a cada uno de los ejercicios posteriores no podrá exceder de la cantidad que resulte de aplicar al crédito inicial a que corresponda la operación los porcentajes siguientes: en el ejercicio inmediato siguiente, el setenta por cien; en el segundo ejercicio, el cincuenta por cien; y en el tercero, el cuarenta por cien.
- C) Los acuerdos de modificación de los porcentajes y los de incremento del número de anualidades se publicarán en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* en un mes desde su aprobación.
- D) Cuando por alguna causa se pusieran de manifiesto desajustes entre las anualidades previstas en el contrato, o en el convenio de colaboración, o en la resolución de concesión, y la realidad económica que su ejecución exigiese, se podrán reajustar las anualidades, siempre que los remanentes crediticios lo permitan. Los reajustes se acordarán por el titular del órgano que tenga atribuidas las competencias en materia de hacienda.

58. Señale la opción CORRECTA. Según el Decreto 77/2019, de 7 de junio, del Consell, de regulación del procedimiento de gestión del presupuesto de la Generalitat, en relación con las convocatorias de subvenciones:

- A) Con carácter previo a la convocatoria deberá tramitarse el oportuno expediente de gasto por la cuantía total máxima en ella fijada.
- B) Con carácter previo a la convocatoria deberá tramitarse el oportuno expediente de gasto por la cuantía total mínima en ella fijada.
- C) Posterior a la convocatoria deberá tramitarse el oportuno expediente de gasto por la cuantía total máxima en ella fijada.
- D) Posterior a la convocatoria deberá tramitarse el oportuno expediente de gasto por la cuantía total mínima en ella fijada.

59. Señala la respuesta INCORRECTA. Respecto a la cohesión económica, social y territorial, el Tratado de Funcionamiento de la UE indica que:

- A) Entre las regiones afectadas se prestará especial atención a las zonas rurales, a las zonas afectadas por una transición industrial y a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más meridionales con una elevada densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña.
- B) La Unión se propondrá, en particular, reducir las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones menos favorecidas.
- C) Cada tres años, la Comisión presentará un informe al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones sobre los avances realizados en la consecución de la cohesión económica, social y territorial y sobre la forma en que los distintos medios establecidos en el presente artículo hayan contribuido a ellos.
- D) Si se manifestara la necesidad de acciones específicas al margen de los fondos y sin perjuicio de las medidas decididas en el marco de las demás políticas de la Unión, el Parlamento Europeo y el Consejo podrán adoptar dichas acciones con arreglo al procedimiento legislativo ordinario y previa consulta al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.

60. Señale la respuesta INCORRECTA. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE):

- A) El mercado interior implicará un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los tratados.
- B) La Unión comprenderá una unión aduanera que abarcará la totalidad de los intercambios de mercancías y que implicará la prohibición, entre los estados miembros, de los derechos de aduana de importación y exportación y de cualesquiera exacciones de efecto equivalente, así como la adopción de un arancel aduanero común en sus relaciones con terceros países.
- C) El Consejo, a propuesta de la Comisión, fijará los derechos del arancel aduanero común.
- D) Quedarán prohibidos entre los estados los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de efecto equivalente. Esta prohibición no se aplicará a los derechos de aduana de carácter fiscal.

61.- Indique cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- A) Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos en el artículo 14 y la sección primera del capítulo II ante los tribunales ordinarios de preferencia y sumariedad y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
- B) Una ley ordinaria regulará la institución del Defensor del Pueblo.
- C) El reconocimiento, el respeto y la protección de los principios reconocidos en el capítulo II informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la organización de los poderes públicos.
- D) El recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional no será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el artículo 31.

62.- Indique cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- A) Los poderes públicos promoverán la utilización adecuada de todos los recursos naturales.
- B) Los poderes públicos promoverán la información y la educación de los consumidores y usuarios, fomentarán sus organizaciones y oirán a éstas en las cuestiones que puedan afectar a aquéllos, en los términos que la ley establezca.
- C) Los poderes públicos promoverán, mediante pensiones adecuadas y anualmente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos de la tercera edad.
- D) Los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficiente de la juventud, en el desarrollo social, económico y cultural.

63.- Indique cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- A) Los españoles tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.
- B) Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
- C) Los profesores, los padres y, excepcionalmente, los alumnos intervendrán en la gestión de los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca.
- D) La reina o el consorte de la reina no podrán asumir funciones constitucionales, salvo lo dispuesto para la Regencia.

64.- Señale, según la Constitución Española, cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA:

- A) Las Cámaras se reunirán en sesión conjunta para ejercer las competencias legislativas que el título II atribuye expresamente a las Cortes Generales.
- B) Las Cámaras pueden recibir peticiones individuales y colectivas, siempre por escrito, quedando prohibida la presentación indirecta por manifestaciones ciudadanas.
- C) Las decisiones de las Cortes Generales previstas en los artículos 94.1, 145.2 y 158.2, se adoptarán por mayoría de cada una de las Cámaras.
- D) En cada Cámara habrá una diputación permanente compuesta por un máximo de veintiún miembros, que representarán a los grupos parlamentarios, en proporción a su importancia numérica.

65.- Señale, según la Constitución Española, cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- A) Los proyectos de ley serán aprobados en Consejo de Ministros, que los someterá al Congreso, acompañados de una exposición de motivos y de los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre ellos.
- B) La tramitación de las proposiciones de ley se regulará por los reglamentos de las Cámaras, sin que la prioridad debida a los proyectos de ley impida el ejercicio de la iniciativa legislativa en los términos regulados por el artículo 87.
- C) Las proposiciones de ley que, de acuerdo con el artículo 87, tome en consideración el Congreso, se remitirán al Senado para su trámite en éste como tal proposición.
- D) Aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará inmediata cuenta del mismo al presidente del Senado, el cual lo someterá a la deliberación de éste.

66.- Señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO. De acuerdo con la Constitución Española de 1978:

- A) El Congreso de los Diputados puede exigir la responsabilidad política del Gobierno mediante la adopción por mayoría absoluta de la moción de censura.
- B) La moción de censura deberá ser propuesta, al menos, por la décima parte de los diputados, y habrá de incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno.
- C) La moción de censura no podrá ser votada hasta que transcurran cinco días desde su presentación. En los dos primeros días de dicho plazo podrán presentarse mociones alternativas.
- D) Si la moción de censura no fuere aprobada por el Congreso, sus signatarios podrán presentar otra durante el mismo período de sesiones.

67.- Señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO. Según la Constitución Española de 1978:

- A) Una ley ordinaria regulará los estados de alarma, de excepción y de sitio, y las competencias y limitaciones correspondientes.
- B) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso y del Senado.
- C) El estado de sitio será declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del Gobierno. El Congreso determinará su ámbito territorial, duración y condiciones.
- D) La declaración de los estados de alarma, de excepción y de sitio modificarán el principio de responsabilidad del Gobierno y de sus agentes reconocidos en la Constitución y en las leyes.

68.- Señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO. Según el título VI de la Constitución Española de 1978:

- A) La justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley, y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.
- B) El procedimiento será predominantemente oral, sobre todo, en materia de orden social.
- C) Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia pública.
- D) Las actuaciones judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las leyes de procedimiento.

69.-Señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO:

- A) El Tribunal Supremo, con jurisdicción en toda España, es el órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales.
- B) El presidente del Tribunal Supremo será nombrado por el rey, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, en la forma que determine la ley.
- C) La ley regulará el estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
- D) El fiscal general del Estado, será nombrado por el rey, a propuesta del Congreso, oído el Consejo General del Poder Judicial.

70.- Señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO. Según el título VI de la Constitución Española de 1978:

- A) Los jueces y magistrados, así como los fiscales, mientras se hallen en activo, podrán desempeñar otros cargos públicos y pertenecer a partidos políticos o sindicatos.
- B) La ley establecerá el régimen de incompatibilidades de los miembros del poder judicial, que deberá asegurar la total independencia de estos.
- C) Es obligado cumplir las sentencias y demás disposiciones de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto.
- D) Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del funcionamiento normal de la Administración de Justicia, darán derecho a una indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley.

71.- Señale la opción CORRECTA. Respecto a los Presupuestos Generales del Estado, la Constitución Española de 1978 establece que:

- A)-El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado, al menos, cuatro meses antes de la expiración de los del año anterior.
- B)-La ley de presupuestos no puede crear tributos.
- C)-Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter bianual.
- D)-Corresponde al Gobierno la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado y a las Cortes Generales sólo su enmienda.

72.- Señale la opción CORRECTA. Respecto al Tribunal de Cuentas, el título VII de la Constitución Española de 1978 establece que:

- A) No depende directamente de las Cortes Generales, pero puede ejercer sus funciones por delegación de ellas en el examen y comprobación de la Cuenta General del Estado.
- B) Los miembros del Tribunal de Cuentas no gozan de la misma independencia e inamovilidad y no están sometidos a las mismas incompatibilidades que los jueces.
- C) Una ley ordinaria regulará la composición y funciones del Tribunal de Cuentas.
- D) Es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado, así como del sector público.

73.- Señala la opción INCORRECTA. De conformidad con lo establecido en el título VIII “De la organización territorial del Estado”, de la Constitución Española de 1978:

- A) El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses.
- B) Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
- C) El Estado garantiza la realización efectiva del principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 2 de la Constitución.
- D) Las diferencias entre los estatutos de las distintas comunidades autónomas no podrán implicar, en ningún caso, privilegios económicos o sociales.

74.- Señale qué enunciado es CORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- A) Las haciendas locales deberán disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley atribuye a las corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos propios y de participación en los del Estado y de las comunidades autónomas.
- B) El Gobierno y la administración autónoma de las provincias estarán encomendados exclusivamente a diputaciones.
- C) Siempre que sus términos municipales sean limítrofes, se podrán crear agrupaciones de municipios diferentes de la provincia.
- D) En los archipiélagos donde no existan diputaciones, las islas tendrán además su administración propia en forma de cabildos o consejos.

75.- Señale qué enunciado es CORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

A) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica propia. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida por la ley. Los alcaldes serán elegidos por los vecinos. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

B) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica plena, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley ordinaria.

C) La Constitución garantiza la autonomía de los municipios. Estos gozarán de personalidad jurídica propia. Su gobierno y administración corresponde a sus respectivos ayuntamientos, integrados por los alcaldes y los concejales. Los concejales serán elegidos por los vecinos del municipio mediante sufragio universal, igual, libre, directo y secreto, en la forma establecida directamente por la Constitución. Los alcaldes serán elegidos por los concejales. La ley regulará las condiciones en las que proceda el régimen del concejo abierto.

D) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

76.- Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

A) La condición de miembro del Tribunal Constitucional es incompatible: con todo mandato representativo; con los cargos políticos o administrativos; con el desempeño de cualquier función en un partido político o en un sindicato y con el empleo al servicio de estos; con el ejercicio de las carreras judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil.

B) El presidente del Tribunal Constitucional será nombrado entre sus miembros por el rey, a propuesta del mismo Tribunal en pleno y por un período de tres años.

C) Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley orgánica, que en ningún caso serán suspensivos.

D) Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que podrán llegar a ser suspensivos.

77.- Señale la respuesta CORRECTA. De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Española de 1978:

- A) El Tribunal Constitucional se compone de doce miembros nombrados por el rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de dos tercios de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
- B) Los miembros del Tribunal Constitucional serán designados por un período de nueve años y se renovarán por cuartas partes cada tres.
- C) El Tribunal Constitucional tiene jurisdicción en todo el territorio español y es competente para conocer, entre otros, del recurso de inconstitucionalidad contra leyes y disposiciones reglamentarias.
- D) Están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad, el presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta diputados, cincuenta senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las comunidades autónomas y, en su caso, las asambleas de las mismas.

78.- Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Constitución, los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre:

- A) Magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
- B) Magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
- C) Magistrados y fiscales, profesores de universidad y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional.
- D) Magistrados y fiscales, profesores de universidad, funcionarios públicos y abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional.

79.- Señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

A) La iniciativa de la reforma del Estatuto corresponde a Les Corts, a una quinta parte de los miembros del Consell, a dos grupos parlamentarios o a las Cortes Generales. La reforma del Estatuto deberá ser aprobada por Les Corts, mediante acuerdo adoptado por dos terceras partes de sus miembros, salvo que sólo tuviese por objeto la ampliación del ámbito competencial, en cuyo caso, será suficiente la mayoría simple de Les Corts.

B) La iniciativa de la reforma del Estatuto corresponde al Consell, a una tercera parte de los miembros de Les Corts, a dos grupos parlamentarios o a las Cortes Generales. La reforma del Estatuto deberá ser aprobada por Les Corts, mediante acuerdo adoptado por dos terceras partes de sus miembros, salvo que sólo tuviese por objeto la ampliación del ámbito competencial, en cuyo caso, será suficiente la mayoría simple de Les Corts.

C) La iniciativa de la reforma del Estatuto corresponde al Consell, a tres quintas partes de los miembros de Les Corts, a dos grupos parlamentarios o a las Cortes Generales. La reforma del Estatuto deberá ser aprobada por Les Corts, mediante acuerdo adoptado por tres quintas partes de sus miembros, salvo que sólo tuviese por objeto la ampliación del ámbito competencial, en cuyo caso, será suficiente la mayoría simple de Les Corts.

D) La iniciativa de la reforma del Estatuto corresponde al Consell, a una tercera parte de los miembros de Les Corts, a dos grupos parlamentarios o al Congreso de los Diputados. La reforma del Estatuto deberá ser aprobada por Les Corts, mediante acuerdo adoptado por tres quintas partes de sus miembros, salvo que sólo tuviese por objeto la ampliación del ámbito competencial, en cuyo caso, será suficiente la mayoría simple de Les Corts.

80.- Señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

A) La legislación de Les Corts prevista en el presente Estatuto revestirá la forma de ley de la Generalitat.

B) Igualmente, el Consell, en casos de extraordinaria y urgente necesidad, podrá dictar disposiciones legislativas provisionales por medio de decretos-leyes sometidos a debate y votación en Les Corts, atendiendo a lo que preceptúa el artículo 86 de la Constitución Española para los decretos-leyes que pueda dictar el Gobierno de España.

C) Les Corts podrán delegar en las diferentes consellerias la potestad de dictar normas con rango de ley, denominadas decretos legislativos, en los mismos términos establecidos en los artículos 82, 83, 84 y 85 de la Constitución Española para los supuestos de delegación del Congreso al Gobierno de España.

D) El desarrollo legislativo de las Instituciones de la Generalitat previstas en el artículo 20.3 de este Estatuto requerirá para su aprobación una mayoría de tres quintas partes de la Cámara.

81.- Señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana:

A) Entre otras, son funciones de Les Corts:

- Aprobar los presupuestos de la Generalitat y las emisiones de deuda pública.
- Elegir al president de la Generalitat.
- Presentar ante la Mesa del Congreso proposiciones de ley y nombrar a los diputados encargados de defenderlas.

B) Los miembros de Les Corts gozarán, hasta el momento de cesar en su mandato, de inviolabilidad por las opiniones manifestadas y por los votos emitidos en el ejercicio de sus funciones.

C) Entre otras, son funciones de Les Corts:

- Controlar la acción del Consell.
- Exigir, en su caso, la responsabilidad política del president y del Consell.
- Solicitar al Gobierno del Estado la adopción de proyectos de ley.

D) Les Corts son elegidas por cuatro años. El mandato de sus diputados finaliza cuatro años después de las elecciones, o el día de la disolución de la Cámara por el president de la Generalitat en la forma que establezca la ley del Consell. A determinados efectos, el mandato de los diputados finalizará el día antes de las elecciones.

82.- Señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1/1987, de 31 de marzo, electoral valenciana:

A) Las causas de inelegibilidad de los diputados lo son también de incompatibilidad.

B) Son elegibles los ciudadanos que, poseyendo la condición de elector, de conformidad con el artículo 2 de la Ley 1/1987, electoral valenciana, no se encuentren incurso en alguna de las causas de inelegibilidad recogidas en las disposiciones comunes del Régimen Electoral General.

C) Los diputados a Cortes Valencianas no podrán percibir más de una retribución con cargo a los presupuestos de los órganos constitucionales, de la Generalitat, o de las administraciones públicas, sus organismos autónomos, entes públicos y empresas con participación pública, directa o indirecta, mayoritaria, sin perjuicio de las dietas, indemnizaciones o asistencias que correspondan por la otra actividad, en su caso, llevada a cabo.

D) La calificación de las inelegibilidades se verificará el mismo día de la presentación de la candidatura, o en cualquier momento posterior hasta el nombramiento del cargo electo.

83.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA. De acuerdo con lo dispuesto por la Ley 1/1987, de 31 de marzo, electoral valenciana:

- A) El número de diputados de las Cortes Valencianas se fija en 98.
- B) La convocatoria de elecciones a las Cortes Valencianas se realizará mediante decreto del president de la Generalitat, que será publicado en el *Diari Oficial de la Generalitat Valenciana*, entrando en vigor al día siguiente de su publicación.
- C) En la atribución de escaños, de acuerdo con los resultados del escrutinio, no se tienen en cuenta aquellas candidaturas que no hubieran obtenido al menos el 5 por 100 de los votos emitidos en la Comunitat Valenciana.
- D) Si en cualquier momento se produjera renuncia, incapacidad o fallecimiento de un candidato proclamado electo o diputado, el escaño será automáticamente asignado al candidato, o en su caso, al suplente de la lista electoral más votada, atendiendo a su orden de colocación.

84.- Señale cual es la respuesta CORRECTA. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, el Consell se compone:

- A) Del president de la Generalitat y de los consellers.
- B) Del president de la Generalitat, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, de los consellers, de los secretarios autonómicos y de los directores generales.
- C) Del president de la Generalitat, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, y de los consellers.
- D) Del president de la Generalitat, del vicepresidente o vicepresidentes, en su caso, de los secretarios autonómicos y de los consellers.

85.- Señale cual es la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

- A) La delegación legislativa deberá otorgarse por una ley orgánica cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.
- B) Cuando una proposición de ley o una enmienda fueren contrarias a una delegación legislativa en vigor, el Consell está facultado para oponerse a su tramitación.
- C) Las leyes de delegación no pueden establecer mecanismos adicionales de control parlamentario, sin perjuicio de las competencias propias de los tribunales de justicia.
- D) La delegación legislativa podrá entenderse concedida de modo implícito o por tiempo indeterminado.

86.- Señale cuál de las siguientes respuestas es la CORRECTA. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:

- A) Para la elección del president de la Generalitat hace falta la mayoría absoluta de los miembros de derecho de Les Corts en primera votación. Si no se logra esta mayoría, la votación se repetirá setenta y dos horas después y será suficiente la mayoría simple para ser elegido.
- B) Para la elección del president de la Generalitat hace falta la mayoría simple de los miembros de derecho de Les Corts. Si no se logra esta mayoría en primera votación, la votación se repetirá cuarenta y ocho horas después.
- C) Para la elección del president de la Generalitat hace falta la mayoría absoluta de los partidos políticos en primera votación. Si no se logra esta mayoría, la votación se repetirá cuarenta y ocho horas después y será suficiente la mayoría simple para ser elegido.
- D) Para la elección del president de la Generalitat hace falta la mayoría absoluta de los miembros de derecho de Les Corts en primera votación. Si no se logra esta mayoría, la votación se repetirá cuarenta y ocho horas después y será suficiente la mayoría simple para ser elegido.

87.- Señale la respuesta CORRECTA. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, la organización de las consellerias se estructura en:

- A) Dos niveles: órganos superiores y nivel administrativo.
- B) Tres niveles: órganos directivos, nivel administrativo y nivel técnico.
- C) Dos niveles: órganos superiores y nivel directivo.
- D) Tres niveles: órganos superiores, nivel directivo y nivel administrativo.

88.- Señale la respuesta CORRECTA. De acuerdo con la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, es una función de los consellers como miembros del Consell y jefes de departamento:

- A) Aprobar los acuerdos del Consell en el marco de sus competencias.
- B) Ejercer la potestad legislativa en las materias propias de su conselleria.
- C) El nombramiento y cese de altos cargos de su departamento.
- D) Resolver en vía administrativa los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los organismos o autoridades de su conselleria que no estén adscritos a una secretaría autonómica, o los de ésta cuando no agoten la vía administrativa, salvo las excepciones que establezcan otras leyes.

89.- Señale la respuesta CORRECTA. Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la Generalitat podrá establecer convenios de colaboración de gestión y prestación de servicios con otras regiones europeas:

- A) Previa autorización de Les Corts.
- B) No es necesaria la aprobación de Les Corts.
- C) Deberá ser ratificada posteriormente por Les Corts.
- D) Deberá ser ratificado en Consejo de Ministros.

90.-Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, la Generalitat no tiene competencia exclusiva en la materia siguiente:

- A) Higiene.
- B) Turismo.
- C) Pesca en aguas interiores, marisqueo, acuicultura, caza y pesca fluvial y lacustre. Cofradías de pescadores.
- D) Régimen minero y energético.

91.- Según el Decreto 93/2022, de 15 de julio, del Consell, por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento del Consell Valencià de Cultura, no es un órgano de gobierno del Consejo Valenciana de Cultura:

- A) El Pleno del Consell.
- B) La Secretaría General.
- C) La Comisión de Gobierno.
- D) La Presidencia.

92.- Señale la opción CORRECTA. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuando los tratados atribuyan a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito determinado:

- A) Solo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión.
- B) Solo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, sin que, en ningún caso, los estados miembros puedan hacerlo en tales ámbitos de competencia exclusiva de la Unión.
- C) La Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes en dicho ámbito, si bien los actos de la Unión deberán respetar la legislación nacional de los estados miembros.
- D) Solo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los estados miembros, en cuanto tales, solo los podrán adoptar en la medida que la Unión no los haya adoptado.

93.- Señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA. En relación con las directivas y reglamentos comunitarios, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que:

- A) Para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes.
- B) Los reglamentos son actos legislativos vinculantes, si bien todos requieren transposición al ordenamiento de cada estado miembro para que tengan eficacia.
- C) La directiva obligará al estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios.
- D) Las recomendaciones y los dictámenes no serán vinculantes.

94.- Indique la respuesta INCORRECTA. Según el artículo 20 de la Ley 9/2003, de 2 de abril, de la Generalitat, para la igualdad entre mujeres y hombres, referente a los planes de igualdad en las empresas:

- A) La Administración autonómica incentivará a las empresas que establezcan planes de igualdad que tengan por objeto corregir las desigualdades de género, incorporen medidas innovadoras para hacer realidad la igualdad en su organización, proporcionen servicios que faciliten la conciliación de vida familiar y laboral del personal a su servicio.
- B) A los efectos de esta ley, se consideran planes de igualdad aquellos documentos en los que se vertebran las estrategias de las entidades para la consecución real y efectiva del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, y que necesariamente deberán contener medidas concretas para hacer efectivo dicho principio.
- C) Para obtener las correspondientes ayudas previstas para las empresas, los planes de igualdad de éstas deberán ser visados por el centro directivo de la Administración de la Generalitat Valenciana con competencias en materia de mujer, debiendo presentar ante dicho organismo, en caso de la obtención del visado, un informe de evaluación de resultados en el plazo de seis meses desde la finalización de su vigencia.
- D) Las empresas u organizaciones participadas mayoritariamente con capital público deberán elaborar un plan de igualdad.

95.- Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres:

- A) Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable.
- B) Se considera discriminación indirecta por razón de sexo, cualquier comportamiento verbal o físico, de naturaleza sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo.
- C) Constituye discriminación indirecta por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.
- D) No tiene la consideración de discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres.

96.- Señale la opción CORRECTA. Según lo dispuesto en la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género:

- A) Las administraciones competentes deberán prever la escolarización de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género en un plazo improrrogable de 10 días.
- B) La educación secundaria obligatoria contribuirá a desarrollar en el alumnado la capacidad para relacionarse con los demás de forma pacífica y para conocer, valorar y respetar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
- C) El Ministerio Fiscal es el único órgano legitimado para ejercitar ante los tribunales la acción de cesación de publicidad ilícita por utilizar de forma vejatoria la imagen de la mujer.
- D) Con el fin de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, la administración sanitaria velará para que en todo el material curricular se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y se fomente el igual valor de hombres y mujeres.

97.- Señale la opción CORRECTA. El artículo 21 de la Ley orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, establece que:

A) Las empresas que formalicen contratos de interinidad para sustituir a trabajadoras víctimas de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, tendrán derecho a una bonificación del 50 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social, por contingencias comunes, durante todo el periodo de suspensión de la trabajadora sustituida o durante 6 meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo.

B) Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género, se considerarán justificadas y serán remuneradas previo informe favorable del sindicato mayoritario.

C) A las trabajadoras por cuenta propia víctimas de violencia de género que cesen en su actividad para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, se les considerará en situación de cese temporal de la actividad, manteniéndose la obligación de cotizar durante los primeros seis meses.

D) La trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la adaptación de su puesto de trabajo y a los apoyos que precise por razón de su discapacidad para su reincorporación, a la suspensión de la relación laboral con reserva del puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo.

98.- Señale cuál de los siguientes enunciados es CORRECTO. De acuerdo con la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, respecto al procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública:

A) No tiene carácter de especial. Se rige por lo dispuesto en esta ley y, supletoriamente, por la normativa que regula el procedimiento administrativo común de las administraciones públicas.

B) Con el fin de garantizar y facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, deberán omitirse todas aquellas exigencias y requisitos que puedan obstruirlo o impedirlo, sobre todo en cuanto a la identificación y firma de las personas interesadas en el procedimiento.

C) Se inicia con la necesaria presentación de la solicitud correspondiente por vía electrónica a través del portal de transparencia o la sede electrónica correspondiente.

D) Si la solicitud se refiere a información que no está en poder de la administración o entidad a la cual se dirige, pero que sí debería estarlo, se acordará el archivo de las actuaciones mediante una resolución motivada, que será notificada a la persona interesada.

99.- Señale cuál de los siguientes enunciados es INCORRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

A) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

Este plazo podrá ampliarse por otro mes en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario y previa notificación al solicitante.

B) Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero. En este último supuesto, se indicará expresamente al interesado que el acceso sólo tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo del artículo 22.2.

C) Cuando la mera indicación de la existencia o no de la información supusiera la vulneración de alguno de los límites al acceso se indicará esta circunstancia al desestimarse la solicitud.

D) Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá que la solicitud ha sido estimada por silencio administrativo positivo.

100.- Señale la respuesta INCORRECTA. Respecto a la ciudadanía europea, el Tratado de Funcionamiento de la UE dispone que:

A) Será ciudadano de la Unión toda persona que ostente la nacionalidad de un estado miembro.

B) Los ciudadanos de la Unión tienen, entre otras, el derecho de circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros.

C) La ciudadanía de la Unión podrá sustituir a la ciudadanía nacional de cada estado miembro.

D) Todo ciudadano de la Unión tendrá derecho a circular y residir libremente en el territorio de los estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones previstas en los tratados y en las disposiciones adoptadas para su aplicación.